

경고 요구 및 통보

1. 제 목 : 식당비품 구입 부적정

2. 관계기관 : [REDACTED]

3. 내 용

가. 업무개요

[REDACTED]에서는 급식업무의 원활한 수행을 위하여 노후화된 식당비품 오븐 등 12종을 신규 구입하였습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령」 제10조(직접생산의 확인 등) 제1항에 따르면 법 제9조(직접생산의 확인 등)제1항 본문에서 “대통령령으로 정하는 금액”이란 추정가격 1천만원을 말하고 있으며, 같은 조 제2항 제1호에서는 법 제9조제1항제1호 “대통령령으로 정하는 경우”란 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제26조제1항제5호가목에 따른 수의계약을 체결하는 경우라고 정하고 있습니다.

따라서 [REDACTED]에서는 중소기업자 간 경쟁제품에 대하여 중소기업자 간 경쟁의 방법 또는 1천만 원 이상의 수의계약의 방법으로 계약을 체결하는 경우 해당 중소기업자의 직접생산 여부를 확인하도록 의무화하는 제도를 준수하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2024년 [REDACTED]종합감사 시 물품 구매계약을 확인한 결과, [REDACTED]에서는 식당 비품 12종(31,610천원) 구매 추진 시 일상감사를 의뢰하였으며, 감사의견은 아래와 같습니다.

- [REDACTED]에서는 식당 비품 오븐 등 12종 구입 계약을 추진하고 있습니다.

 - 오븐 및 취반기는 중소기업자간 경쟁제품에 해당하므로 직접생산증명서를 확인하여 주시기 바라며, 비품의 사양과 설치에 필요한 시방서 등을 구체적으로 계약서에 명시하여 계약을 추진하여 주시기 바랍니다.

그러나 [redacted]에서는 감사의견과 달리 조달청 나라장터의 동일한 성능의 제품을 조달 가격 보다 저렴하게 구매 가능 및 해당 업체의 직접생산증명서를 확인하여 계약 추진을 하겠다고 일상감사 조치의견으로 제출하였으며, [표1]과 같이 여성기업 업체와 수의계약을 체결 및 [표2]와 같이 직접생산증명서를 첨부하였습니다.

[표1] 식당 비품 구매 내역

번호	품 명	규 격	수 량	계약금액(원)	계약업체
1	가스식상업용오븐 HSO-101G3	901x868x1178mm	1	12,000,000	역조종합기계(주) (여성기업)
2	코팅오븐팬 1/1GN	530x325x20	20	400,000	
3	가스회전식국솥/스텐다리/내피	500인용	1	2,100,000	
4	국 보온카	600x600x850	1	680,000	
5	이동식 작업대(2단 카트)	1200x600x850	2	900,000	
6	이동식 작업대(3단 카트)	775x480x850	4	1,680,000	
7	냉동고(2칸)	640*800*1910	1	1,350,000	
8	압력밥솥	25인분(大)	1	150,000	
9	자율배식대하부찬장(스텐)	3400*1200*850	1	4,200,000	
10	장화소독고	700*600*1900	1	1,250,000	
11	칼,도마 소독고	600*600*1350	1	600,000	
12	앞치마 소독고	700*600*1900	1	1,050,000	
13	취반기(3단)	150인용	1	2,400,000	
14	운반설치비		1	1,200,000	
15	가스인허가 및 신고비		1	1,650,000	
합계				31,610,000	

[표2] 직접생산증명서 내역

오븐기 직접생산증명서		취반기 직접생산증명서	
[redacted]		[redacted]	

이에 [redacted]에서 구매한 제품에 대하여 여성기업 등 직접생산 여부를 확인한 결과, 계약상대자인 [redacted]는 여성기업으로 확인되나, 주요 영업전문은 조리작업기기류, 가스기기류, 세척기기류 등 스테인리스를 절

단·가공으로 주문제작 전문업체이며, 해당 제품에 대한 직접생산증명서는 보유하지 않은 것으로 확인이 되었으며,

에서 수의계약으로 납품한 제품의 직접생산확인서는 다른 업체명으로 발급된 직접생산확인서임이 확인되며, 각각의 업체는 [표3]과 같이 기술벤처기업으로 다수의 특허증을 보유하고 있고 조달청 나라장터 조달등록업체로 확인되었습니다.

[표3] 나라장터 종합쇼핑몰 등록 내역

물품분류번호	상품명	규격	금액	상호명	비고
					현장설치도
					현장설치도

아울러 당해 계약 특수조건에서는 제품의 납품과정에서 소요되는 모든 제비용은 계약상대자 부담으로 정하였음에도, 수원보훈요양원에서 운반설치비로 1,200천원을 포함하여 대금을 지급하였고, 가스인허가에 따른 신고비 1,650천원에 대하여는 실제 사용 비용에 대하여 정산을 하지 않은 것으로 확인됩니다.

4. 관계기관 의견

-에서는 감사결과를 그대로 수용하고 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

- - 향후 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「경고」 조치하시기 바라며, (경고)
- - 구매 계약체결 시 관련 법 및 계약특수조건 등 이행여부 관리를 철저히 하시고 해당 관련자 대상으로 관련 규정 교육을 실시하여 주시기 바랍니다. (통보)

6. 관련자

소속	직급	성명	담당업무	관리기간	현근무처	비고
						경고
						경고